

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 연차 유급휴가 사용 촉진제 운영 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 「근로자의 휴가권 보장」을 위해 연차 유급휴가 사용 촉진제를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단은 「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가) 및 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)에 따라 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 유급휴가를 부여하고, 유급휴가 사용을 촉진하기 위하여 1년간 행사하도록 부여된 휴가 기간(12.31.)이 끝나기 6개월 전 (7.1.~7.10.)을 기준으로 10일 이내에 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 서면으로 알려 사용을 촉구하면 근로자는 그 사용 시기를 정하여 공단에 통보하여야 합니다.

또한 연차 유급휴가 사용 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 공단에 통보하지 아니하면 공단은 기간이 끝나기 2개월 전(10.31.)까지 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보하도록 하여야 합니다.

한편 [REDACTED]에서는 '23년 연차 유급휴가 사용 촉진제도를 시행(노사-1111, 2023.05.23.)하여 본사 및 소속기구에 [표]와 같이 촉진대상 및 촉진을 적용 기준을 안내하고 '23. 6. 23.까지 확정된 연차 사용 촉진 적용 제외 대상자를 [REDACTED]로 제출 및 연차사용 촉진 절차를 진행하도록 하였습니다.

[표] 2023년 연차 유급휴가 사용 촉진 대상 및 촉진율 적용 기준

구 분	2023년 사용 촉진율	비 고
일반 직원(1~3급 포함)	30%	
교대근무, 진료적체 등	3개 이상	※ 진료적체 등 불가피한 사항일 경우 조정 가능 (소속기구별 판단)
22.7.1. ~ 입사자(1년 미만)	제외	
임금피크제, 장기교육자, 시간제전환자, 휴직자, 의사직, 기타사유(불가피한 사항)	제외	

따라서 [redacted]에서는 연차 유급휴가 사용촉진 대상 및 촉진율 적용기준을 반영한 직원의 연차유급휴가 사용 촉진율을 확정하여 본사에 제출하고, 사용 촉진율에 따라 적용된 휴가를 사용하지 아니한 경우, 7월(연차휴가 사용내역 통지 및 연차휴가 사용계획서)과 10월(연차휴가 부여 통지), 근로자에게 서면으로 휴가 사용을 촉구하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [redacted] 종합감사 시 연차 사용 촉진제 실시 현황을 점검한 결과, [redacted]에서는 '23년 연차 유급휴가 사용 촉진 제외 대상자를 확정하지 않았음에도 근로자에게 연차 사용 촉진제 실시하지 아니한 사실이 확인되었으며,

아울러 연차 유급휴가 사용 촉진제의 미실시로 근로자에게는 휴가권이 제한될 소지가 있고, 기관 차원에서는 경비 절감 기회를 부여받지 못하는 결과를 초래할 수 있으므로 인사담당부서에서는 절차를 준수하여 휴가 사용을 촉구하는 행정상 조치를 하여야 할 것입니다.

4. 관계기관 의견

- [redacted]에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [redacted]
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

- 할 수 있도록 하시고 절차에 따라 운영을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
██████████	██████████	██████	██████████	██████████████████	██████████	경고
██████████	██████████	██████	██████████	██████████	██████	경고